

특정감사



감 사 보 고 서

- 외부강의 특정감사 -

2021. 12.

한국콘텐츠진흥원

감 사 실

I

감사개요

1. 감사배경 및 목적

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”) 직원 외부강의 신고 현황을 살펴보면 2019년 216건, 2020년 230건으로 연간 200건 이상의 외부강의 신고가 접수되고 있으며, 내부규정에 따라 진흥원에 신고된 금액은 각각 55,085,440원, 62,342,000원이다.

[표1] 2019년~2020년 외부강의 신고 현황

구분	신고 건수(건)	신고 인원(명)	시간(누계)	금액(원)
2019년	216	115	574	55,085,440
2020년	229	111	548	62,342,000
합계	445	226	1,122	117,427,440

연간 신고 건수와 신고액이 증가하고 있으나 이에 대한 실태점검을 한 바가 없어 외부강의 실태조사를 통한 공직기강 확립의 필요성이 제기되었다. 금번 특정감사를 통해서 공직기강을 확립하고, 공정한 직무수행에 대한 주의를 환기하고자 한다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 외부강의 신고 적정성을 점검하기 위해 신고기간 내 신고 여부, 실 수령액 보완 신고 여부, 초과사례금 신고 및 반환 여부에 중점을 두고 감사를 실시하였다.

기관에서 처음 실시하는 실태점검이며, 감사 효율성 제고를 위하여 보직자(실·본부장, 단장, 팀장) 38명¹⁾을 감사 대상으로 2019. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지 외부강의 신고 현황을 점검하였다.

1) 2021년 10월 1일 기준 보직자 현원 41명이나 감사실장과 2020년 10월 입사자 1명, 중복감사 대상자 1명 제외

3. 감사실시 과정 및 감사결과의 처리

외부강의 신고에 관한 기초자료를 수집·분석하고, 보직자 면담 등을 통해 감사 사항을 확인하였다. 2명의 감사인을 투입하여 2021. 10. 1.부터 같은 해 10. 15.까지 9일간 감사를 실시하였다.

이후 감사실은 감사결과 지적사항에 대하여 수감대상의 폭넓은 의견을 청취하고 의견을 조정·해소하기 위해 확인서를 발부하여 업무처리 경위와 소명 등 의견을 제출받았다.

내부 감사결과처분심의위원회를 개최하여 지적내용 및 처분요구가 정당한지에 대해 토론 등을 거친 후 감사 결과를 최종 확정하였다.

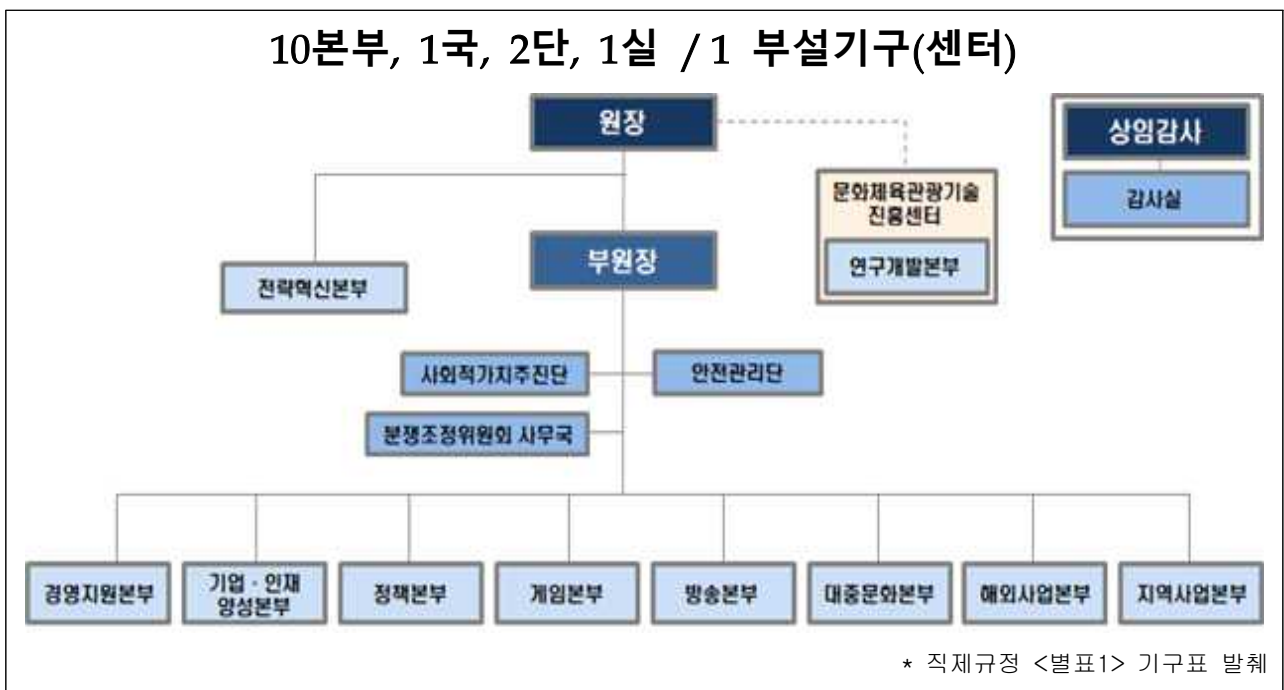
II

감사대상 주요 현황

1. 조직 현황

진흥원 조직은 10본부, 1국, 2단, 1실, 1부설기구(센터)로 구성되어 있다. 보직자는 본부장 10명, 사무국장 1명, 단장 2명, 실장 1명, 팀장 27명으로 총 41명이다.

[그림 1] 한국콘텐츠진흥원 조직도



2. 2019년~2020년 보직자 외부강의 실태

현 보직자가 2019년부터 2020년까지 2년간 신고한 외부강의 사례금은 [표2]과 같다. 보직자 외부강의 횟수는 총 178건이며, 수령액은 총 48,057,640원으로 전체 외부강의 사례금의 40.9%를 차지하고 있다.

[표2] 2019년~2020년 외부강의 신고 현황

구분	2019년			2020년			계		
	건수 (건)	인원 (명)	금액 (원)	건수	인원	금액	건수	인원	금액
강의, 강연	3	3	1,050,000	5	5	2,000,000	8	8	3,050,000
발표, 토론	9	7	2,684,640	8	7	2,900,000	17	14	5,584,640
심사, 평가, 자문, 의결	35	16	9,251,000	75	21	20,922,000	110	37	30,173,000
기타 (회의 등)	27	11	5,950,000	16	10	3,300,000	43	21	9,250,000
계	74	37 ²⁾	18,935,640	104	43 ³⁾	29,122,000	178	80	48,057,640

2) 중복되는 인원을 제외할 경우 2019년 27명

3) 중복되는 인원을 제외할 경우 2020년 23명

Ⅲ

감사결과

1. 감사결과 총괄

감사실은 이번 감사를 통해 총 14건의 위법·부당사항을 지적하고 인사팀 등에 처분요구 한다.

감사결과 지적사항 현황

(단위 : 건, 명)

합 계			시정(금액)		징계 (명)	주의 (건)	개선	권고	통보	모범 사례
건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액	시정 (금액)	시정 (기타)						
14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-

- ▶ 감사 결과, 진흥원 보직자 14명은 2019. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지 「임직원 행동강령」 등에 따라 외부강의를 신고하지 않거나 실지금액과 다르게 신고 (총 20건, 총 3,880,500원)하여 주의 요구함

IV

지적사항

1. 업무개요

진흥원은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조와 「임직원 행동강령」 제18조의2에 따라 임직원이 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청 받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 “외부강의 등”) 외부활동을 하는 경우 신고하도록 하고 있다.

2. 판단근거

「임직원행동강령」 제18조의2 제1항 및 <별표 3> 외부강의 등 사례금 상한액에 따르면, 임직원은 외부강의 등의 대가로서 강의 등의 경우 1시간당, 기고의 경우 1건당 40만원을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다. 1시간을 초과하여 외부강의 등을 하는 경우에도 1시간 상한액의 100분의 150에 해당하는 금액(600,000원)을 초과하지 못한다.

또한, 임직원은 같은 조 제2항 및 제3항에 따라 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 진흥원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내 신고⁴⁾하여야 한다. 외부강의 신고를 할 때 상세 명세 또는 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당사항을 안 날부터 5일 이내에 보완해야 한다.

4) 「임직원행동강령」이 개정됨에 따라 2020년 8월 11일 이전에 외부강의 등 신고를 할 때는 사전신고 또는 사후 5일 이내 신고하도록 하고, 이후는 사후 10일 이내 신고하도록 한다.

「임직원행동강령」 제18조의2 제6항 및 제18조의3 제1항에 따르면 외부강의 등 사례금 상한액을 초과하는 사례금을 받은 경우에는 그 사실을 안 날로부터 2일 이내에 진흥원장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하도록 하고 있다.

초과사례금의 신고 및 반환 조치를 하지 아니한 직원은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제23조 제4항에 따라 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

3. 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간(2021. 10. 1.~10. 11.) 동안 진흥원 보직자에 대한 2019. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지의 기타소득 내역(국세청 자료)과 당사자가 진흥원에 신고한 내역을 비교하여 외부강의 등의 신고실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제가 있었다.

한국콘텐츠진흥원 보직자 14명이 총 20건(총 3,880,500원)의 외부강의 등에 대하여 신고를 하지 않거나 사례금액이 사후에 입금되어 확인하지 못했다는 등의 사유로 금액 일부를 누락하여 신고하였다. 신고 당시 사례금을 누락하였더라도 사후에 입금된 사례금을 확인하고 5일 이내에 보완하여야 했으나 하지 않았다.

[표3] 외부강의 등 미신고·누락신고 명세(2019~2020년)

구분	건수(건)			인원(명)			금액(원)		
	계	미신고	누락신고	계	미신고	누락신고	계	미신고	누락신고
강의, 강연	3	2	1	3	2	1	820,500	800,000	20,500
발표, 토론	-	-	-	-	-	-	-	-	-
심사, 평가, 자문, 의결	14	4	10	10	4	6	2,570,000	900,000	1,670,000
기타(기고등)	3	3	-	3	3	-	490,000	490,000	-
계	20	9	11	16 ⁵⁾	9	7	3,880,500	2,190,000	1,690,500

4. 조치할 사항

인사팀은 외부강의 등을 신고하지 않거나 사례금을 누락하여 신고하고 보완하지 않은 보직자 14명에 대하여 서면주의하시기 바랍니다.(주의)

5) 중복되는 인원을 제외할 경우 14명